

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bir tarafta “.....” adresinde olan ile diğer tarafta “Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi No:57/2 Bahçelievler İSTANBUL” adresinde olan **PAKET TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ A.Ş.** arasında aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.

Bu sözleşmede, **PAKET TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ A.Ş.** kısaca “**PTS**”,.....ise kısaca “**MÜŞTERİ veya GÖNDERİCİ**” olarak anılacaktır.

Paket Taşımacılık Sistemleri A.Ş.

Vergi Dairesi : MARMARA KURUMLAR

Vergi No : 719 004 1528

Tic.Sic.No : 369416

Mersis No : 0719-0041-5280-0018

İnternet sitesi : www.pts.net

.....
Vergi Dairesi :

Vergi No :

Tic.Sic.No :

Mersis No :

İnternet sitesi :

2. TANIMLAR

“**POSTA GÖNDERİSİ**”; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında olup posta tekeline girmeyen, haberleşme gönderileri ile kitap, katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta maddesi ile haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp hacme sahip her türlü maddeleri ve Kanunda posta gönderisi olarak sayılan sair gönderileri ifade eder.

“**GÖNDERİ**”; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamı dışında kalan, taşınması tarafımızca kabul edilen veya diğer hizmetleri yerine getirmeyi kabul ettiğimiz eşyayı/maddeyi/ koliyi ifade eder.

İşbu sözleşmede “Posta Gönderileri” ve “Kargolar” kısaca “**GÖNDERİ**” olarak anılacaktır.

“**TAŞIMA**” gönderi ile ilgili tarafımızca gerçekleştirilen ve gönderinin taşınmasını içeren tüm operasyonları ve hizmetleri/servisleri ifade eder.

“**DİĞER HİZMETLER**” gönderinin taşınması dışında tarafımızca gerçekleştirilen tüm diğer hizmetler anlamına gelmektedir; depolama, tasnif, paketleme, istifleme, katma değerli hizmetler ve taşıma yönetimini ifade eder.

“**TAŞINMASI YASAK MALLAR**”, yurtiçi taşımalarında Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı tarafından yasaklanmış olan ve uluslararası taşımalarında gönderinin taşınma sürecinde geçtiği ülkelerdeki

kanunlar, yönetmelikler, düzenlemeler ve Uluslararası taşımacılık mevzuatı ile taşınması yasaklanmış olan tüm malzemeler ve eşyaları ifade eder.

“PREPAIDGÖNDERİ” Taşıma ücretini Gönderici'nin ödediği taşıma şeklini ifade eder.

“COLLECTGÖNDERİ” Taşıma ücretini Alıcının ödediği taşıma şeklini ifade eder.

“TESLİMATTA TAHSİLAT (COD)” Gönderi içeriği ürünün ücretinin, gönderici adına Alıcı'dan kredi kartı veya nakit olarak tahsilatı ve tahsil edilen bedelin Göndericiye iadesi (COD) hizmetini ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu PTS'nin MÜŞTERİ'ye sunacağı taşıma hizmetlerine ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4. KABUL EDİLMEYEN GÖNDERİLER:

Aşağıda belirtilen gönderiler kabul edilmeyecektir;

- Yurtiçi taşımalarda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı tarafından yasaklanmış olan ve uluslararası taşımalarda gönderinin taşınma sürecinde geçtiği ülkelerdeki kanunlar, yönetmelikler, düzenlemeler ve Uluslararası taşımacılık mevzuatı ile taşınması yasaklanmış olan tüm gönderiler,
- IATA (Uluslararası Hava Taşıma Birliği) ya da ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ve diğer uluslararası örgütler tarafından Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği kapsamındaki gönderiler,
- Taşımaya uygun paketlenmemiş ve diğer paketlere zarar verebilecek şekilde paketlenmiş gönderiler,
- Alıcı bilgileri ile diğer zorunlu bilgileri yetersiz ve eksik gönderiler,
- İlgili mevzuat uyarınca, gerekli hallerde gümrük beyannamesi düzenlenmemiş gönderiler,
- Bozulabilir ürünler, gıda maddeleri,
- Kişileri tehlikeye düşürebilecek, diğer gönderileri kirletebilecek veya bozabilecek, kendiliğinden veya kolayca parlayıp, alevlenebilecek veya patlayabilecek ve bunlara benzer tehlikeli maddeler;
- Afyon, morfin, kokain ve benzeri başka uyuşturucu maddeler;
- Taklit mallar, silahlar, patlayıcılar ve mühimmat,
- Kanun, tüzük ve kararlarla alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü maddeler;
- Altın, gümüş, değerli taşlar, mücevherler ve bu gibi değerli maddelerilepara, çek, senet, kredi kartı ve hamilinin elinde değer kazanacak türden değerli kâğıtlar; (Yemek çekleri, Hisse Senedi, Gemi Konşimentosu vb.)
- GümrükKanununda yer alan Mikro İhracat limitini ağırlık ve kıymet olarak aşan gönderiler PTS'nin onayı ve özel taşıma koşulları dahilinde taşınabilir,
- Mektup veya bu mahiyetteki kâğıtlar ve üzerinde haberleşmeye ait işaretler veya yazılı bulunan zarflar ve Posta Hizmetleri Kanununun posta tekeline ilişkin 6. Maddesi kapsamına giren gönderiler,
- Pasaport, kimlik gibi ikame edilmesi mümkün olmayan gönderiler,
- Canlı hayvan, organ ve cenaze,

Bu tür gönderiler bir şekilde PTS sistemine girmiş olsa dahi PTS bu gönderileri taşımama, taşımak zorunda kalması halinde ek ücret talep etme hakkına sahiptir. PTS, bu tür gönderilerin içeriklerinden dolayı doğabilecek yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz.

PTS temsilcisi ya da anlaşmalı olduğu ve gönderi kabul etme yetkisine sahip kurumlardan birisiyle, PTS çalışanları, Gümrük Yetkilileri ya da herhangi bir Hükümet Yetkilisi istediği zaman gönderiyi açarak kontrol etme hakkına sahiptir, ancak bunu yapmakla da yükümlü değildir.

Gönderi içeriğinin kontrolünün yapılması ve gönderinin içeriğinin bu maddede belirtilen Kabul Edilmeyen Gönderi türlerinden olması halinde, söz konusu gönderinin toplanması, alınması, elleçlenmesi ve kontrol edilmesi gibi operasyonel süreçlerin karşılığı olarak, her bir gönderi için PTS tarafından hesap edilecek Özel İşlem Ücreti tutarı MÜŞTERİ'ye fatura edilecektir.

Bozulabilir ve ısıya duyarlı mallar, gönderenin bu riski göze alması şartıyla nakledilecektir. PTS, bu tür gönderiler için özel bir taşıma yapmamaktadır.

MÜŞTERİ, Konşimentoya dahil edilen hususların tam ve doğru olmasından ve tüm gönderilerde paketi gönderen ve alan tarafla ilgili uygun irtibat bilgilerinin bulunmasından ve tüm malların nakliyyeye hazır, elverişli ve ilgili kanun hükümlerine uygun hale getirmek için gerektiği şekilde paketlenmiş, işaretlenmiş ve etiketlenmiş, muhteviyat itibarıyla tarif ve tasnif edilmiş olmasından ve gerekli her türlü dokümanın hazırlanmasından sorumlu olacaktır.

5. GÖNDERİ TESLİMATI:

PTS, MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen gönderileri makul bir sürede alıcısına teslim etmek için mümkün olan çabayı göstermekle yükümlüdür. Gönderinin taşınması sırasında izlenen rota ve yöntemler tamamen PTS'nin inisiyatifindedir.

Alıcı tarafından reddedilen veya herhangi bir sebepten dolayı teslim edilemeyen gönderiler için MÜŞTERİ'ye telefon, sözleşmede belirtilen faks ve e-posta ile ihbar yapılabileceği gibi www.pts.net web sitesi kanalıyla yapılan yayın da ihbar sayılır ve 3 günlük bir süre içinde Gönderici tarafından talimat alınamaması durumunda PTS tarafından paketler imha edilebilir, geri getirilebilir ya da satışı yapılır. Satış halinde hizmet ücreti ve ilgili yönetsel masraflar düşüldükten sonra, satış ücreti bakiyesi olursa Gönderene iade edilecektir. Gönderinin gidiş navlunu ile farklı bir adrese teslimi veya geri getirilmesinden doğacak ek masraflar Gönderici'ye aittir.

PTS, teslimat anında elektronik bir cihaz kullanılabilir. Bu durumda Gönderici, elektronik olarak kaydedilmiş olan imzanın alıcıya ait olduğunu, teslimin gerçekleştiğini ve hizmetin tamamlandığını kabul eder. Teslimata kanıt teşkil eden kaydın elektronik aletle yapılmış olduğu durumlarda ilgili kanıt taraflar arasında geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

PTS, kanunlar uyarınca Gönderici'ye iade etmekten men edildiği herhangi bir Gönderi'yi ve Tehlikeli Mallar'ı imha etme hakkına sahiptir.

6. SORUMLULUK:

PTS'nin kayıp ve hasar sorumluluğu mevzuat ve uluslararası konvansiyonların belirttiği sınır olan kilogram başına 19 Özel Çekme Haklarıyla/SDR ile sınırlı olacaktır.

Gönderi'nin taşınmasının sadece karayoluyla yapıldığı haller haricinde, diğer tüm taşıma yöntem ve şekilleri için yukarıda belirtilen limitler geçerlidir. Sadece Karayolu üzerinden yurtdışına veya başka bir ülkeye yapılan Gönderilerde PTS'nin sorumluluğu, CMR Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde en fazla beher kilogram başına 8,33 Özel Çekme Haklarıyla/SDR sınırlı olacaktır.

Göndericinin bu sorumluluk tutarını artırabilmesi için, gönderinin (emtianın) sigorta edilmesini istediği değeri yazılı olarak beyan etmesi ve ek risk primini kabul etmesi gerekir. Göndericinin beyan ettiği tutar gönderiye ilişkin diğer belgelerdeki (proforma fatura vb) değeri ile uygunluk içinde olmalıdır.

PTS'nin sorumluluğu, yalnızca Gönderi'nin doğrudan uğradığı zarar ve hasarla sınırlı olup, işbu Madde 6'da belirtilen beher kilogram başı limitlere tabidir. Gönderinin gecikmesi, kaybolması, hasarlanması, yanlış dağıtımı ya da dağıtımın gerçekleşmemesinden ötürü gelir kaybı, sipariş kaybı, kar kaybı, pazar payı kaybı ya da fırsat kaybı gibi dolaylı hiçbir zarardan PTS sorumlu değildir.

7. GÖNDERİCİ'NİN YÜKÜMLÜKLERİ:

PTS'in sorumluluğu, gönderinin PTS kuryesine verilmesiyle başlar. Gönderici, gönderinin içeriğini eksiksiz olarak tanımlamalı, alıcı adresi, posta kodu, telefonu ve ilgisini tam ve okunaklı biçimde doldurmalıdır. Alıcı adresinin posta kutusu olarak belirtilmesi durumunda teslim detayı verilemediği için PTS sorumlu tutulamaz.

Gönderici gönderisini taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlara karşı sağlam şekilde paketlemek ve gönderinin içeriğine uygun şekilde etiketlemekle yükümlüdür.

Gönderici'nin hatalı beyanından kaynaklanan durumlardan PTS sorumlu tutulamaz.

Gönderici, gönderinin ihracat ya da ithalatına ilişkin tüm beyan ve bilgileri doğru olarak bildirmekle yükümlüdür. PTS sistemi içerisinde Gönderici tarafından T.C. Gümrüklerine beyanname ile özellikle beyan edilmediği sürece tüm gönderiler Türk menşeli ve bedelsiz farzedilir ve ilgili gümrüklerde buna göre işlem yapılır.

Gönderinin içeriği konusunda gerçeğe aykırı ya da sahte beyanlar yüzünden gönderiyle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluklar Gönderici'ye ait olacaktır. Bu kabil durumlarda hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk PTS'ye atfedilemez. Gönderici, herhangi bir ülkenin koyduğu veya koyacağı yasa, yönetmelik ve usüllere uygun olmayan amaç ve işler için PTS hizmetlerini kullanmayacağını, kullanması durumunda tüm sonuçlarından sorumlu olacağını kabul eder. Gönderici, gönderileri nedeni ile herhangi bir yasal sorun çıkması durumunda tamamen sorumlu olacağını, gönderiden dolayı PTS'nin bir zarara uğraması durumunda tüm maddi ve manevi zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

8. GÖNDERİ ŞEKİLLERİ:

Prepaid: Taşıma ücretini Gönderici'nin ödediği taşıma şeklidir. Konşimentoda ödeme şekli belirtilmemiş gönderiler prepaid kabul edilir.

Collect: Taşıma ücretini alıcının ödediği gönderi şeklidir. Gönderici, collect gönderi yapmakla, alıcının adresinde bulunamaması veya gönderinin teslim edilememesi dahil her ne sebepten olursa olsun ödemekle mükellef olduğu masrafları alıcının ödememesi halinde PTS tarafından kendisine faturalanacak olan navlun bedeli, gümrük vergisi, ardiye ve tüm diğer masrafları kayıtsız şartsız nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. PTS'in paketi alıcıya teslim etmiş olması Gönderici'nin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Collect gönderi yapılabilecek ülke listesi PTS web sitesinde yayınlanır. PTS bu listede önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Collect gönderilerde uygulanan fiyat listesi Gönderici'ye uygulanan fiyat listesinden tamamen farklı olup, Collect bir gönderinin alıcı tarafından reddedilmesi halinde Gönderici'ye Alıcının fiyatı uygulanır. PTS malın alıcısına normal fiyata ek olarak collect gönderi hizmet bedelini de fatura edebilir. Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms) PTS'e ek bir sorumluluk yüklemes.

9. TESLİMATTA TAHSİLAT (COD)

Ek bir tahsilat hizmet bedeli ödenmesi kaydıyla, belirli varış yerleri ve hizmetleri için, gönderinin teslimi sırasında, gönderi içeriği ürünün ücretinin, gönderici adına Alıcı'dan kredi kartı veya nakit olarak tahsilatı ve tahsil edilen bedelin Göndericiye iadesi (COD) hizmeti verilmektedir.

Gönderenin, COD hizmetinden yararlanması halinde PTS kendisi veya acenteleri vasıtasıyla, konşimentoda belirtilen COD miktarını gönderen namına tahsil edecektir. Bu hizmet genel kargo kapsamındaki gönderiler, Gümrük Kanununda yer alan Mikro İhracat limitini ağırlık ve kıymet olarak aşan gönderiler, için sunulmamaktadır.

COD miktarlarında konşimento üzerinde ya EURO cinsinden ya da EURO dan farklı bir para birimi söz konusu ise, gönderinin gideceği ülkenin para birimi cinsinden belirtilmelidir. Konşimentoda belirtilen, alıcıdan tahsil edilen ve/veya gönderene ödenen herhangi bir COD miktarının farklı para birimleri cinsinden ifade edilmiş değerler olması halinde, para birimleri arasındaki dönüşüm(ler), PTS'nin makul surette tespit edeceği döviz kuru oranları üzerinden yapılacaktır. PTS, döviz kuru riskleri konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Nakit tahsil edilen durumlarda, bir gönderici adına bu şekilde tahsil edilebilecek maksimum tutar, alıcı başına günlük 5.000 ABD dolarına eşdeğer yerel para birimi olacaktır. Önceki kurala bakılmaksızın, bir gönderici adına aşağıdaki ülkelerde bulunan alıcılardan Kapıda Tahsilatlı Gönderiler için nakit olarak tahsil edilebilen miktar, ilgili ülkede uygulanan yasal alıcı başına günlük miktarı aşamaz. Bazı ülkelerde zaman zaman daha fazla kısıtlama uygulanabilir; bu kısıtlamaların ayrıntıları ya Kılavuzlarda ya da PTS web sitesinde (www.pts.net) belirtilecektir.

Tahsil Edilen COD Miktarlarının Ödenmesi – PTS, gönderinin nakil amacıyla PTS'ye teslim edildiği ülkenin yerel para birimi cinsinden eşdeğer bir miktarı gönderene ödeyecektir. PTS bu tür COD miktarı ödemelerini, gönderenin PTS'ye bildirdiği bir banka hesabına havaleyle yapabilir.

Tahsil edilecek miktarlar bakımından PTS'nin sorumluluğu konşimentoda belirtilen COD miktarından fazla olmayacaktır. Ayrıca COD miktarı hiçbir durumda malların varış yerindeki değeri ile ilgili taşıma ücretleri toplamını geçmeyecektir.

Yine konşimentoda belirtilen COD miktarı bir değer beyanı niteliği taşımaz ve bu yüzden de,PTS'nin malların kaybolması, hasar görmesi veya gecikmesi konusundaki sınırlı sorumluluğunu etkilemeyecektir. PTS, alıcının başvurabileceği hileli veya aldatmaya yönelik fiil ve işlemler konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

10. FULFİLLMENT HİZMETİ

Gönderinin alınmasından Alıcı'ya ulaşmasına kadar geçen süredeki tüm operasyonların yapılması hizmetidir.

Bu hizmetimiz; gönderilerin toplanması, ayrıştırılması - istiflenmesi (elleçleme), depolanması, paketlenmesi, beyanname işlemlerinin yapılması ve taşıma hizmetini kapsamaktadır.

11. HAK İDDİA ETME PROSEDÜRÜ:

Kayıp ya da hasar oluşmuş bir gönderiden hak iddia edilebilmesi için taşıma ücretinin ödenmesi ve aşağıdaki prosedürün izlenmesi gerekir. Aksi taktirde PTS talebi reddetme hakkına sahiptir. Kayıp ya da hasarlı gönderiyle ilgili tüm detay ve belgeler, PTS'ye emanet edildiği tarihten 21 gün içinde gönderilmelidir. Hasar halinde paket teslim alındıktan itibaren 14 gün içinde ve gecikme halinde teslimatın yapılacağı kişiye teslim edilmesinden itibaren 21 gün içinde ve kayıp halinde malların taşıma için PTS'ye teslim edilmesinden itibaren 60 gün içinde yapılmalıdır.

Ayrıca, malların tesliminden itibaren bir yıl içinde ya da teslimatın yapılamadığı durumlarda, programlanan teslimat tarihinden itibaren bir yıl içinde PTS'ye yazılı başvuruda bulunulmadığı takdirde PTS'ye karşı gönderilerle ilgili yapılacak her türlü talep zamanaşımına uğrayacaktır.

Alıcı, teslimat sırasında tutanak tutturmadığı sürece gönderinin iyi koşulda teslim alındığı varsayılır.

Gönderinin taşınmasıyla ilgili bir ihmal ve hata olsa dahi, meydana gelebilecek herhangi bir sorun nedeniyle dolaylı ya da doğrudan bağlantısı olabilecek üçüncü şahıslar PTS'ye karşı hak iddia edemez ve konuyla ilgili dava açamazlar. Böyle bir durumda dava açıldığı takdirde meydana gelebilecek zarar, savunma masraf ve maliyetleri Gönderici'ye aittir.

12. PTS'NİN KONTROLÜ DIŞINDAKİ DURUMLAR

PTS, kontrolü dışında kalan durumlardan doğan zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gönderinin kaybolması, geç teslim edilmesi, hasar görmesi, çalınması, kırılması, yanması, bozulması, kullanılamaz duruma gelmesi ya da yanlış adrese teslim edilmesi gibi durumlarda PTS'nin kasıtlı bir eylemi olmadığı sürece, PTS hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

- Deprem, fırtına, su baskını, yangın, volkanik patlama, meteor, sis, kar, don gibidoğal afetler;
- Devletin müdahalesi, savaş ve diğer düşmanlık hareketleri, ayaklanma, bulaşıcı hastalık, grev, ambargo gibi mücbir sebep durumları;
- Trafik kazaları, uçak rötarları, uçak seferi iptalleri, yol ve hava koşulları, dönemsel olarak dağıtım kapasitesinin üzerindeki gönderi artışları, adli/idari makamların karar ve işlemleri, müşteriden kaynaklanan sebepler gibi haklı durumlar;
- Taşıma ağında engellenme, taşıma araçlarındaki sorunlar; gönderinin içerdiği gizli arıza ve kendinden var olan kusurlar gibi durumlar;
- Üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen hırsızlık ve kundakçılık gibi suç durumlarında,

13. TARİFE VE ÖDEME:

Gönderici'ye uygulanacak fiyat ve bölge listeleri sözleşmenin Ek1 bölümünde belirtilir. PTS fiyat ve bölge listesinde istediği zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Gönderici PTS'in kendisine uygulayacağı fiyatı işbu sözleşme ile öğrendiğini ve kabul ettiğini beyan eder. Gönderici, gönderilerinin PTS tarafından tartılıp ölçülerek faturalanacağını kabul eder. Ücretlendirme, gönderilerin tartılarak bulunan kg ağırlık ile ölçülerek $[(enXboyXyükseklik)/5000]$ bulunan hacimsel ağırlık karşılaştırmasında büyük olan değer üzerinden yapılır. Gönderici'ye taşıma ücreti ve varsa sigorta primleri ile ülke, bölge ve dünya şartları doğrultusunda navluna eklenebilecek yakıt, güvenlik, evrensel posta hizmeti, kur farkı vb gibi burada belirtilmediği halde yasa ve teamüllerle uygulanmaya başlayabilecek ek maliyetler (surchargelar) de eklenmiş olarak fatura edilir. Söz konusu ek maliyetler (surcharge) ve sigorta primlerini PTS dilediği şekilde hesaplamakta serbesttir ve indirim kapsamında değildir. Gönderici'nin alıcıya ait gümrük vergi ve resimlerini kendisinin ödemesini istediği durumda, herhangi bir indirim ve vade söz konusu olmadığı gibi bu talep her ülke için de mümkün değildir. PTS'in hizmetleri karşılığı fatura ettiği ücretler, fatura tarihinden itibaren gün içerisinde ödenecektir. Gönderici, fiyat tarifesinde Avro cinsinden belirtilen gönderi bedellerini PTS tarafından günlük döviz kuru kullanılarak hesaplanan Türk Lirası karşılığını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. PTS, uygulamakta olduğu döviz cinsini dilediği pariteden tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Başka ülkelerden Gönderici'ye gelen gönderiler için uygulanacak fiyatlar, bu sözleşmede belirtilen fiyat listesinden tamamen farklı olup ilgili taşıma bedelleri günlük fatura edilir ve vade uygulanmaz. Navlun ücretinin mal teslimi sırasında ödenmemesi durumunda PTS'in malı teslim etmeme hakkı saklıdır. Gönderiye ait ücretlerin Gönderici, alıcı ve üçüncü bir şahıs tarafından ödenmesine dair bir anlaşma yapılmış olsa dahi, ödeme yapması gereken tarafın ödemeyi reddetmesi halinde sözleşme muhatabı ödemeyi yapmakla yükümlüdür. Ödemenin son ödeme tarihine kadar yapılmaması durumunda Gönderici aylık %5 oranında gecikme faizi, kur farkı ve fiyat farkını ihtarsız ve ihbarsız ödemeyi kabul eder. Ödeme yapılmaması halinde, PTS'in indirimi iptal etme ve takibe Türk Lirası, ABD Doları ya da Avro olarak geçme hakkı saklıdır, ayrıcaPTS gönderi muhteviyatını satma, kazancını alıkoyma ile gönderi üzerine haciz koyma hakkına sahiptir. Gönderici'nin ödemesini zamanında yapmaması durumunda, son ödeme tarihi gelmemiş olan tüm faturaları da muaccel olur. PTS, cari hesaba ait alacaklarda hapis hakkı kullanılabilir. Gönderici, kendisine verilen PTS konşimentolarından ve

myPTS şifrelerinden sorumludur. Konşimentoların kaybedilmesi ve/veya abone hesap numaralarının müşterinin kendi personeli ya da başka şahıslar tarafından kullanılması durumunda yapılan tüm gönderilerin bedellerini ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Gönderici, PTS'nin temel hizmetleri dışında, kendisine verdiği özel hizmet bedellerini de ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Gönderici, yurtdışı gönderileri için, tahmini aylık gönderilere ait mal bedelinin % 25'i oranında PTS'ye avans ödemesi yapacaktır. Bu avans ödemesi Gümrük Vergilerinin ve diğer ödemelerin yapılmasında kullanılacak ve eksildikçe, Gönderici tarafından % oranına tamamlanacaktır.

14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU SORUMLULUK:

‘‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Gönderici/Alıcı, kendisi, Alıcı/Gönderici ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer 3. Kişiler ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu, EK-2'deki Aydınlatma Metni'nde yer alan bilgilendirmeyi okuduğunu; kişisel verilerinin işbu kapsamda işlenmesine rıza gösterdiğini ve gerek Alıcı gerekse diğer 3. Kişilerin bilgilerinin ilgili kişisel veri sahibinin/sahiplerinin rızası dahilinde verildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu bilgilerin gerçeğe aykırı olması yahut hukuka aykırı şekilde işlenmiş olması Gönderici/Alıcı'nın sorumluluğunda olup Gönderici/Alıcı PTS'in işbu nedenle herhangi bir idari/adli para cezası, tazminat ve/veya her ne nam altında olursa olsun doğmuş/doğacak tüm zararını herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk yazılı talepte derhal, nakden ve defaten karşılayacağı; PTS ve/veya PTS yetkilileri hakkında başlatacak herhangi bir ceza-i soruşturma/kovuşturmaya esas olmak üzere kişisel veri/özel nitelikli kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlenmiş olduğu hususunu derhal ilgili soruşturma/kovuşturma dosyasına bildireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

15. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE İHTİLAF DURUMU:

Sözleşmenin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. Taraflardan biri sözleşme bitiminden 15 (onbeş) gün öncesine kadar fesih ihbarında bulunmadığı taktirde sözleşme, aynı şartlarla her yıl bir yıl daha uzatılmış sayılır. Yenileme durumunda, PTS'nin yeni dönem için fiyat değişikliği talebinde bulunma hakkı saklıdır. Taraflar, işbu sözleşmeyi hiçbir neden göstermeden 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirim yapmak sureti ile dilediği zaman tek taraflı olarak herhangi bir tazminat mükellefiyeti söz konusu olmaksızın feshetmek hakkına sahiptir.

16. GİZLİLİK

Taraflar, İşbu Sözleşme'nin hükümlerini, işbu Sözleşme ile ilgili müzakereleri, işbu Sözleşme'nin neticesinde elde edilen tüm bilgileri, işbu Sözleşme nedeniyle olsun olmasın, karşılıklı olarak paylaşılan her tür veri, uygulama, doküman, fiyat, ücret ve ilgili bilgiler, gizli bilgi şeklinde telakki edecek ve sözlü, yazılı yahut başka şekilde üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve açıklamayacaklardır.

Bu gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme'nin devamı süresince ve Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, süresiz olarak yürürlükte olacaktır.

17. TEBLİGAT ADRESLERİ

Sözleşmede Gönderici'nin beyan ettiği adres, resmi faaliyet ve ikametgâh adresi olup bu adresin Ticaret Sicil kayıtlarıyla uygunluğu Gönderici sorumluluğundadır ve her türlü tebligat ve yazışma tarafların bu sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacak olup, adres değişikliği bildirilmediği sürece tebligatlar kendilerine yapılmış sayılır. PTS'in bu sözleşmede belirtilen değişiklik ihbarlarını, Gönderici'nin işbu sözleşmede yazılı faks ya da e-posta adreslerine yapması yeterlidir.

18. GEÇERLİ HUKUK

İşbu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Yasaları geçerli olup, Bakırköy Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

19. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle kısmen ya da tamamen yasaya aykırı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelir ise, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yasallığı, geçerliliği ve uygulanabilirliği hiçbir surette etkilenmeyecek ya da bunlara hanel gelmeyecektir. Yasaya aykırı, geçersiz veya uygulanamaz hüküm, ekonomik amaçlar gözetilerek, yerine geçeceği hükme en yakın, uygun ve hakkaniyetli bir hüküm ile değiştirilecektir. Yukarıdaki hususlar ayrıca Sözleşme'deki boşluklara da uygulanacaktır.

20. DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşme üzerinde yapılacak değişiklik ve tadiller sadece yazılı olarak ve tarafların yetkilileri tarafından imzalandığı takdirde geçerli olacaktır.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki yasaya istinaden PTS tarafından gönderilecek tanıtım ve bilgilendirme e-postalarına izin veriyorum.

Arkalı önlü 8 (sekiz) sayfadan oluşan bu sözleşmeyi okudum ve firmanın imza yetkilisi olduğumu beyan ederek imzaladım.

İş bu sözleşme, taraflarca...../...../..... tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

MÜŞTERİ

**PAKET TAŞIMACILIK
SİSTEMLERİ A.Ş.**

Ek 1 Fiyat ve Bölge Liste Seçimi 2 (iki) sayfadan oluşur
Ek 2 Aydınlatma Metni